

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE ROGER ALVARADO ARENAS Y GIG LATAM SAS

Por la parte reveladora

Nombre: GIG latam SAS

Dirección: Carrera 97 # 24c – 75 Bodega 36

Teléfono: 318 3025815

NIT : 901197935-5

E-mail: svictoria@giglatam.com

Por la parte receptora de la información

Nombre: Roger Alvarado Arenas

Dirección: Cra 28 d# 4 b - 88

Teléfono: 3122260122

E-mail: roger.alvarado96@gmail.com

Identificación del proyecto

Entre los firmantes, identificados anteriormente, hemos convenido en celebrar el presente acuerdo de confidencialidad previa las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que la información compartida en virtud del presente acuerdo pertenece a la *GIG latam SAS*, y la misma es considerada sensible y de carácter restringido en su divulgación, manejo y utilización. Dicha información es compartida en virtud del desarrollo del proyecto *aplicado con el título: Retail Inteligente: Predicción de Demanda a través de Modelos de Ciencia de Datos*

2. Que la información de propiedad de *GIG latam SAS* ha sido desarrollada u obtenida legalmente, como resultado de sus procesos, programas o proyectos y, en consecuencias abarca documentos, datos, tecnología y/o material que considera único y confidencial, o que es objeto de protección a título de secreto industrial.
3. Que el presente acuerdo se realiza por un lado entre la parte receptora de la información como integrante del proyecto de *Retail Inteligente: Predicción de Demanda a través de Modelos de Ciencia de Datos*, Roger Alvarado Arenas que, para el presente caso actual como **revelador, guarda y administrador** de la información de propiedad de *GIG latam SAS*.

En consecuencia, **las partes** se suscriben a las siguientes cláusulas:

Primera. Objeto: en virtud del presente **acuerdo de confidencialidad**, la **parte receptora**, se obliga a no divulgar directa, indirecta, próxima a remotamente, ni a través de ninguna otra persona o de sus subalternos o funcionarios, asesores o cualquier persona relacionada con ella, la **información confidencial** perteneciente al **GIG latam SAS**, así como también a no utilizar dicha información en beneficio propio ni de terceros, sólo con fines estadísticos y de mejoramiento de la **GIG latam SAS**

Segunda. Definición de información confidencial: se entiende como **Información Confidencial**, para los efectos del presente acuerdo:

1. La información que no sea pública y sea conocida por la **parte receptora** con ocasión del proyecto en desarrollo.
2. Cualquier información societaria, técnica, jurídica, financiera, comercial, de mercado, estratégica, de productos, nuevas tecnologías, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, modelos de negocios, información del personal de la organización, información relacionada con la estructura

organizacional y/o cualquier otra relacionada con el proyecto *Retail Inteligente: Predicción de Demanda a través de Modelos de Ciencia de Datos*, bien sea escrita, oral o visual, o en cualquier forma tangible o no, incluidos los mensajes de datos (en la forma definida en la ley), de la cual, la **parte receptora** tenga conocimiento o a la que tenga acceso por cualquier medio o circunstancia en virtud de las reuniones sostenidas y/o documentos suministrados.

3. La que corresponda o deba considerarse como tal para garantizar el derecho constitucional a la intimidad, la honra y el buen nombre de las personas y deba guardarse la debida diligencia en su discreción y manejo en el desempeño de sus funciones.

Tercera. Origen de la información confidencial: provendrá de documentos suministrados en el desarrollo del proyecto y que tiene que ver con las creaciones del intelecto, a la naturaleza, medios, formas de distribución, comercialización de productos o de prestación de servicios, transmitida verbal, visual o materialmente, por escrito en los documentos, medios electrónicos, discos ópticos, microfilmes, películas, e-mail u otros elementos similares suministrados de manera tangible o intangible, independiente de su fuente o soporte y sin que requiera advertir su carácter confidencial.

Cuarta. Obligaciones de la parte receptora: Se considerará como **parte receptora** de la **información confidencial** a la persona que recibe la información, o que tenga acceso a ella. La parte receptora se obliga a:

1. Mantener la **información confidencial** segura, usarla solamente para los propósitos relacionados con él, en caso de ser solicitada, devolverla toda (incluyendo copias de esta) en el momento en que ya no requiera hacer uso de la misma o cuando termine la relación, caso en el cual, deberá entregar dicha información antes de la terminación de la vinculación.

2. Proteger la **información confidencial**, sea verbal, escrita, visual, tangible, intangible o que por cualquier otro medio reciba, siendo legítima poseedora de la misma *GIG latam SAS*, restringiendo su uso exclusivamente a las personas que tengan absoluta necesidad de conocerla.
3. Abstenerse de publicar la **información confidencial** que conozca, reciba o intercambie con ocasión de las reuniones sostenidas.
4. Usar la **información confidencial** que se le entregue, únicamente para los efectos señalados al momento de la entrega de dicha información.
5. Mantener la **información confidencial** en reserva hasta tanto adquiera el carácter de pública.
6. Responder por el mal uso que le den sus representantes a la **información confidencial**.
7. Guardar la reserva de la **información confidencial** como mínimo, con el mismo cuidado con la que protege la **información confidencial**.
8. La **parte receptora** se obliga a no transmitir, comunicar revelar o de cualquier otra forma divulgar total o parcialmente, pública o privadamente, la **información confidencial** sin el previo consentimiento por escrito por parte de *GIG latam SAS*.
9. La **parte receptora** se compromete a establecer que los datos a utilizar son: *Ventas y transacciones de diferentes puntos de venta de marcas en la industria del food service*.
10. La información capturada por la **parte receptora** se observará como cifras para estudio estadístico, comparativo, información cualitativa, no existirá ningún tipo de ganancia económica, es netamente con fines educativos.

11. La identidad de todo el personal de **GIG latam SAS** no será revelada, dado que no se capturará sus nombres completos ni algún otro tipo de información que revele su identidad física o digital.
12. Las pruebas realizadas por la **parte receptora** nunca pondrán en peligro los activos tecnológicos de **GIG latam SAS**, ni violentará la ley de delitos informáticos Colombiana 1273 de 2009 estando en el margen de las buenas prácticas y los procesos legales pertinentes.
13. El estudiante *Roger Alvarado Arenas* se compromete a difuminar, bloquear y ocultar toda información que revele la identidad de la empresa GIG latam SAS para salvaguardar la confidencialidad e identidad de la misma en el documento final del proyecto el cual será publicado en el repositorio institucional y de acceso público.
14. La empresa **GIG latam SAS**, autorizara, SI su nombre aparecerá en el título del proyecto, dado el caso, de que no sea autorizado, este deberá adecuarse.

Parágrafo: Cualquier divulgación autorizada de la **información confidencial** a terceras personas estará sujeta a las mismas obligaciones de confidencialidad derivadas del presente **Acuerdo** y la **parte receptora** deberá informar estas restricciones incluyendo la identificación de la información como confidencial.

Quinta. Obligaciones de la parte reveladora: Son obligaciones de la parte reveladora:

1. Mantener la reserva de la **información confidencial** hasta tanto adquiera el carácter de pública.
2. Documentar toda la **información confidencial** que transmita de manera escrita, oral o visual, mediante documentos, medios

electrónicos, discos ópticos, microfilmes, películas, e-mails u otros elementos similares o en cualquier forma tangible o no, incluidos los mensajes de datos, como registro de la misma para la determinación de su alcance, e indicar específicamente y de manera clara e inequívoca el carácter confidencial de la información suministrada de la **parte receptora**.

Sexta. Exclusiones a la confidencialidad: La **parte receptora** queda relevada o eximida de la obligación de confidencialidad, únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando la **información confidencial** haya sido o sea de dominio público. Si la información se hace de dominio público durante el plazo del presente acuerdo, por un hecho ajeno a la **parte receptora**, esta conservará su deber de reserva sobre la información que no haya sido afectada.
2. Cuando la **información confidencial** deba ser revelada por sentencia en firme de un tribunal o autoridades competentes en desarrollo de sus funciones que ordenen el levantamiento de la reserva y soliciten el suministro de esta información. No obstante, en este caso la parte reveladora será la encargada de dar cumplimiento a la orden, restringiendo la divulgación a la información estrictamente necesaria, y en el evento de que la confidencialidad se mantenga, no eximirá a la parte receptora del deber de reserva.
3. Cuando la **parte receptora pruebe** que la **información confidencial** ha sido obtenida por otras fuentes.
4. Cuando la **información confidencial** ya la tenía en su poder la parte receptora antes de la entrega de la información reservada.

Séptima. Responsabilidad: la parte que contravenga el acuerdo será responsable ante la otra parte o ante los terceros de buena fe sobre los cuales se demuestre que se han visto afectados por la inobservancia

del presente **acuerdo**, por los perjuicios morales y económicos que estos puedan sufrir como resultado del incumplimiento de las obligaciones aquí contenidas.

Octava. Solución de controversias: Las partes (*Roger Alvarado Arenas – GIG latam SAS*) se comprometen a esforzarse en resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos cualquier diferencia que surja con motivo de la ejecución del presente **acuerdo**. En caso de no llegar a una solución directa para la controversia planteada, someterán la cuestión controvertida a las leyes colombianas y a la jurisdicción competente en el momento de presentarse la diferencia. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia como institución educativa no se hace responsable del no cumplimiento de las cláusulas del presente acuerdo de confidencialidad por parte de *Roger Alvarado Arenas*.

Novena. Legislación aplicable: Este **acuerdo** se regirá por las leyes de la República de Colombia y se interpretará de acuerdo con las mismas.

Décima. Aceptación del Acuerdo: Las partes han leído y estudiado de manera detenida los términos y el contenido del presente **Acuerdo** y por tanto manifiestan estar conformes y aceptan todas las condiciones.

Décima primera. Seguridad técnica y protocolo de procesamiento: La PARTE RECEPTORA se obliga a implementar las siguientes medidas de control:

1. **Cifrado Integral:** Los datos suministrados serán almacenados bajo protocolos de cifrado al 100%, garantizando que, en caso de acceso no autorizado por terceros, la información sea totalmente irreconocible, ilegible y carente de valor comercial o lógico.
2. **No Duplicación:** Se prohíbe terminantemente la creación de copias de seguridad en servicios de nube pública (Google Drive,

Dropbox, iCloud, etc.) o cualquier medio ajeno al control directo de las partes.

3. **Anonimización Irreversible:** Antes de cualquier fase de entrenamiento de modelos, se aplicará una técnica de seudonimización donde los nombres de marcas y puntos de venta serán reemplazados por identificadores alfanuméricos únicos (IDs), cuya "llave de traducción" permanecerá encriptada y separada de la data de trabajo.

Décima segunda. Exclusión de entrega a terceros (UNIVERSIDAD):

Se deja constancia expresa de que la autorización de uso de datos es **exclusivamente para fines de investigación y entrenamiento del modelo**. Bajo ninguna circunstancia se entregarán bases de datos, archivos planos, registros transaccionales o cualquier "data cruda" a la UNAD ni a sus repositorios. La entrega académica se limitará estrictamente al documento formal de tesis con resultados estadísticos agregados, métricas de error y conclusiones anonimizadas.

Décima tercera. Protocolo de destrucción de datos: Finalizado el proyecto de grado y una vez obtenida la calificación final, la PARTE RECEPTORA se obliga a realizar la **eliminación segura y definitiva** de todos los activos de datos compartidos, incluyendo bases de datos intermedias y archivos temporales. La PARTE RECEPTORA emitirá una certificación escrita a GIG LATAM SAS declarando bajo gravedad de juramento que no conserva copia alguna de la información confidencial.

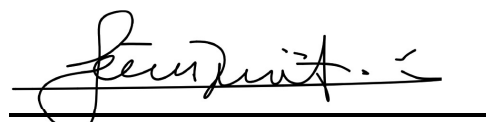
Firman en Bogotá, a los (5) días del mes de (marzo) de 2026

Como Parte Receptora:



Roger Alvarado Arenas.
Estudiante UNAD.
C.C. No. 1113683690 de
Palmira

Por la parte reveladora:



Juan Carlos Nieto Figueroa
Repr. Legal GIG latam SAS
C.C. No.-80741182 de
Bogotá D.C